

DOCUMENTO DE ORIENTAÇÃO

RAD

Recolhimento pelo Adquirente

A ferramenta para o ponto cego que fica quando o meio de pagamento não separa o imposto sozinho. Como a empresa pode pagar o imposto direto e liberar o crédito da operação.



O crédito depende do imposto pago

O crédito de IBS e CBS só poderá ser usado depois que o imposto daquela operação for pago. No pagamento eletrônico, o split payment separará o imposto de forma automática. Em dinheiro e em transferência bancária tradicional, ninguém separa nada.

PAGAMENTO ELETRÔNICO

O split separa sozinho

O sistema de pagamento segrega o imposto na liquidação. O débito da operação será extinto e o crédito ficará disponível.

DINHEIRO E TRANSFERÊNCIA TRADICIONAL

Ninguém separa nada

Sem segregação automática, o débito depende do fornecedor pagar. Até lá, o crédito da compra fica travado.

O QUE COLOCAR NA FRENTE DA DIRETORIA

O RAD não é sobre toda compra da empresa. Ele é sobre a **fatia específica de compras que ainda passa por fora do sistema automático**. Enquanto o débito dessas operações não for extinto, o crédito fica parado no seu balanço.



Uma compra de R\$ 100

Compra de R\$ 100, com R\$ 20 de imposto na operação. O adquirente pode pagar os R\$ 20 direto ao governo, em vez de entregar os R\$ 100 inteiros e depender do fornecedor pagar certo.

SEM RAD

R\$ 100 ao fornecedor

O fornecedor recebe o valor cheio. O débito só será extinto quando ele pagar. Até lá, o crédito de R\$ 20 fica travado.

COM RAD

R\$ 20 ao governo

R\$ 80 ao fornecedor

O imposto é pago na hora e vinculado àquela operação. O débito é extinto e o crédito fica disponível.

Atenção O RAD paga o imposto e vincula a extinção àquela operação específica. O desconto dos R\$ 20 no valor entregue ao fornecedor depende de acordo comercial. Ele será tratado na página 06.

Com o RAD, o crédito da operação deixa de depender do comportamento do fornecedor. Ele passa a depender de um ato do próprio adquirente.



Três condições, ao mesmo tempo

O RAD só será possível quando as três condições estiverem presentes na operação. Não basta uma delas.

1

Faculdade do adquirente

A opção será do adquirente. Nunca uma imposição. Quem decide usar o RAD é quem compra.

2

Contribuinte do regime regular

Restrito a quem apura IBS e CBS pelo regime regular. Fora do regime regular, o RAD não se aplica.

3

Meio de pagamento sem segregação

Só quando o instrumento de pagamento não permitir a segregação automática do imposto.

BLOCO DE PRECISÃO

A lei não define uma lista fechada de instrumentos. A norma diz apenas "instrumento que não permita a segregação". "Dinheiro e transferência bancária tradicional" são a leitura doutrinária mais aceita como exemplos. É interpretação de mercado, ampla e sólida, não o texto da norma.



As cinco formas de extinção

A lei prevê cinco modalidades de extinção do débito de IBS e CBS. O RAD é uma delas, com previsão própria.

I Compensação com créditos do próprio fornecedor

II Pagamento pelo contribuinte

III **Split payment**

VINCULADA À OPERAÇÃO

IV **RAD · Recolhimento pelo adquirente**

VINCULADA À OPERAÇÃO

V Pagamento por responsável

O split payment e o RAD são as duas modalidades que ficam vinculadas à operação específica. Elas não entram na ordem cronológica de apuração. A extinção vale para aquela compra.

REGISTRO

O RAD não é uma variação do split payment. Ele é uma modalidade própria, prevista à parte na lei.



O excedente vai para o fornecedor

O valor pago pelo adquirente quita exclusivamente o débito daquela operação. Se o valor pago for maior que o débito, o excedente será transferido ao **fornecedor**, em até 3 dias úteis.

O PONTO QUE GERA CONFUSÃO

O excedente não volta para o adquirente. Ele segue para o fornecedor. O adquirente paga o imposto da operação. O que sobra pertence a quem vendeu.

ACOMPANHAMENTO

O Comitê Gestor do IBS e a Receita Federal vão criar o mecanismo para o fornecedor acompanhar o recolhimento feito pelo adquirente. O fornecedor terá como verificar que a operação foi quitada.



O desconto precisa estar em contrato

O adquirente paga o imposto separadamente. O desconto desse valor no montante entregue ao fornecedor não tem previsão automática na lei. Ele será uma negociação comercial.

O RISCO SEM CONTRATO

Sem cláusula, o adquirente corre o risco de pagar o imposto e ainda entregar o valor cheio ao fornecedor.

A lei trata da extinção do débito. Ela não trata do acerto entre as duas empresas sobre o valor pago. Esse acerto pertence ao contrato de fornecimento.

Antes de optar pelo RAD em uma operação, a cláusula de desconto precisa estar prevista com o fornecedor. Sem isso, o ganho de crédito pode virar custo dobrado.



O split entra em fases

O split payment cobrirá os meios de pagamento aos poucos. Enquanto ele não alcança todos, o ponto cego do dinheiro e da transferência tradicional continua existindo. O RAD segue como a ferramenta disponível para ele.

PRIMEIRA FASE	2027 · facultativa, apenas B2B Começa por Pix e boleto. A adoção será opcional nessa etapa.
SEGUNDA FASE	Obrigatoriedade B2B · sem data Condicional à maturidade técnica do mercado.
TERCEIRA FASE	B2C · sem data Também condicional à maturidade técnica do mercado.

Enquanto o split não cobre todos os meios de pagamento, existirão compras em dinheiro e transferência tradicional. Para elas, o RAD é a via de extinção do débito.



O checklist da sua operação

Marque cada item que a sua empresa já consegue responder com segurança.

- ☐ Sabemos quais dos nossos pagamentos a fornecedores ainda são feitos em dinheiro ou por transferência bancária tradicional.
- ☐ Sabemos se somos contribuintes do regime regular para essas operações.
- ☐ Já discutimos com o time financeiro se vale usar o RAD nessas compras.
- ☐ Já revisamos os contratos com fornecedores para prever o desconto no valor pago.
- ☐ Sabemos que o crédito dessas operações pode ficar travado até a extinção do débito.

MARCOU TODAS

A sua empresa já sabe onde o RAD pode liberar crédito e como proteger isso em contrato.

FICOU UMA VAZIA

Existe crédito que pode estar travado sem que ninguém tenha decidido nada sobre ele.



Quatro perguntas objetivas

Copie estas perguntas e envie. Cada uma exige uma resposta específica sobre a sua operação.

- 1** Quais das nossas operações de compra são pagas por instrumento que não permite segregação automática do imposto?
- 2** Nessas operações, faz sentido optarmos pelo RAD, dado que somos regime regular?
- 3** Como isso deveria estar previsto no contrato com o fornecedor, para o desconto no valor pago não virar disputa comercial?
- 4** Como vamos acompanhar se o excedente foi mesmo transferido ao fornecedor dentro do prazo?

**Estas perguntas não pedem opinião sobre a reforma.
Elas pedem decisões sobre a sua operação.**



Saber que o RAD existe é uma coisa. Saber onde ele vale para você é outra.

O ganho do RAD depende dos seus meios de pagamento, dos seus fornecedores e do regime de cada um. Não é o mesmo para duas empresas do mesmo setor. Estimativa de mercado não responde a essa conta.

A sua conta depende dos seus dados.



O ARK lê o SPED e o XML reais da sua empresa. Entrega a carga tributária atual e a carga pós-reforma, com análise de crédito fornecedor a fornecedor por regime.

Seus dados. Sua realidade. Sem estimativa.

Fale com o ARK.